

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2992/2533

ธนาคารกรุงไทย จำกัด

โจทก์

นายเอกรินทร์ แซ่เอ็ง

จำเลย

นายเอกรินทร์ แซ่เอ็ง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 90)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 709,886.09 บาทแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยทบต้นอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี ในเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 30 กันยายน 2529 จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2529 ต่อจากนั้นให้คิดดอกเบี้ยอัตราเดียวกันไม่ทบต้นในเงินต้นของวันที่ 10 ตุลาคม 2529 จนกว่าจำเลยชำระหนี้แก่โจทก์เสร็จสิ้นหากจำเลยไม่ชำระให้ยึดทรัพย์ที่จำนองและทรัพย์สินอื่นของจำเลยออกชำระหนี้จนกว่าครบถ้วน

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 85,86)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ แต่จำเลยไม่หาหลักประกันมาวางภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด(อันดับ 63,67)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าศาลชั้นต้นเห็นว่าหลักทรัพย์ที่จำนองเป็นหลักประกันเพียงพอ
กับจำนวนหนี้ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 พร้อมดอกเบี้ยคิดถึงวันฟังคำสั่งนี้
และต่อไปอีก 2 ปี ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา หากเห็นว่าไม่เพียงพอ
ให้หาหลักประกันมาเพิ่มให้เพียงพอภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด มิฉะนั้นให้
ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าศาลชั้นต้นเห็นว่าหลักทรัพย์ที่จำนองเป็นหลักประกันเพียงพอ
กับจำนวนหนี้ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 พร้อมดอกเบี้ยคิดถึงวันฟังคำสั่งนี้
และต่อไปอีก 2 ปี ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา หากเห็นว่าไม่เพียงพอ
ให้หาหลักประกันมาเพิ่มให้เพียงพอภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด มิฉะนั้นให้
ยกคำร้อง

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ชลิต ประไพศาล-อัมพร ทองประยูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>